

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2871/2536

นางสมล ปานทน

โจทก์

นางคล้า เทพนวล

จำเลย

นางสมล ปานทน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เนื่องจากคดีนี้ ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกา แม้เป็นข้อกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่สาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไข ใหม่ไม่มีผลบังคับแก่คดีนี้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกา และฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้อง หรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามรับเงินค่าที่ดินในส่วนของตนในฐานะทายาทโดยธรรมของนางคล้าย ณ สำนักงานวางทรัพย์สินศาลจังหวัดปากพนังแล้วไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้ถือเอาคำพิพากษา ของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 187)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 189)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งประกาศ ใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2534 และกฎหมายดังกล่าวที่แก้ไขนั้นไม่มีผลย้อนหลัง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โดยชอบ และคำฟ้องฎีกาของโจทก์ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 ก็ชอบเช่นกันนั้น ฎีกาของโจทก์ดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งประกาศ ใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2534 และกฎหมายดังกล่าวที่แก้ไขนั้นไม่มีผลย้อนหลัง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โดยชอบ และคำฟ้องฎีกาของโจทก์ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 ก็ชอบเช่นกันนั้น ฎีกาของโจทก์ดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ